

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 279/2539 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์ร่วม

นาย สมบัติ โภคพูล

นาย วรสิทธิ์ อรุณพูลทรัพย์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 364, มาตรา 365 (3)

ก่อนเกิดเหตุโจทก์ร่วมได้ห้ามปรามไม่ให้จำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมอีกการที่จำเลยยังฝ่าฝืนเข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมแม้จะได้รับความยินยอมจากนางสาวน. บุตรสาวโจทก์ร่วมก็ตามถือได้ว่าเป็นการเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรจำเลยจึงมีความผิดฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปและซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนายสมบัติ ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 364, 365(3)

ระหว่างพิจารณา นายสมบัติ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 364, 365(3) จำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท ปราบกฏว่าจำเลยเป็นนักเรียน โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี โดยให้คุมความประพฤติ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยรักใคร่ชอบพอกับนางสาวนฤมลบุตรสาว โจทก์ร่วม จำเลยเคยเข้าไปหานางสาวนฤมลที่บ้านโจทก์ร่วมหลายครั้งรวมทั้งในคืนที่เกิดเหตุซึ่งนางสาวนฤมลยินยอมต้อนรับและพาจำเลยเข้าไปในห้องนอนของนางสาวนฤมล แต่ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยและนายเกียรติชัยว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์ร่วมกับนางสมหมายภริยาโจทก์ร่วมได้ห้ามปรามไม่ให้จำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมอีก ถึงขนาดนายเกียรติชัยได้คาดโทษเอาไว้ว่า หากจำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมอีกนายเกียรติชัยจะเมียนตีจำเลย การที่จำเลยยังฝ่าฝืนเข้าไปในบ้านโจทก์ร่วมทั้งที่ทราบว่าโจทก์ร่วมได้ห้ามปรามอย่างเด็ดขาดไว้แล้วเช่นนี้ กรณีถือได้ว่าเป็นการเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีความผิดฐานบุกรุก

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ